

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الرابعة)

اسم العادة :- القانون الجنائي

تاريخ الإمتحان :- الخميس ٢١ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

**ياتي الامتحان ثلاث قضايا علي الطالب اختيار اثنين
اربع اسئلة مقالي علي الطالب اختيار اثنين**

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١ : اكتب في اجراءات نظر الدعوي امام محكمة الجنايات ؟
ص ٥ : ٧	س ٢ : اكتب في مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ؟
ص ٧ : ١٠	س ٣ : وضع ماهية الحكم الجنائي وأنواعه ؟ صيغه اخري : اكتب في تقسيم الاحكام الجنائية؟
ص ١٠ : ١٣	س ٤ : تكلم عن الطعن بالمعارضة مبيناً شروطه واثاره ؟

2026

القسم الخاص بالأسئلة النظرية

س ١ : اكتب في اجراءات نظر الدعوى امام محكمة الجنايات ؟

أولاً: تحديد الجلسة ونظر الدعوى أمام محكمة الجنايات:

- على رئيس المحكمة-محكمة الاستئناف - عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم المحدد لنظر القضية .
- كما أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو أن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة إذا كان محبوس احتياطياً .
- يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
- تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجرح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وإذا لم يصل رأيه خلال عشرة أيام من إرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى، كما لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض وإعادة النظر.
- إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة المعروضة عليها جحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فيها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم يتبين لها ذلك إلا بعد التحقيق فإنها تحكم فيها باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل .

ثانياً: ضرورة تناوأة أمر الإحالة في الجلسة:

- يتلي في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلبتهما، وتسمع المحكمة الشهود، إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى

ثالثاً: وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام الجنايات محام للدفاع عنه:

- يجب أن يكون مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه، سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة، أو حضر من تلقاء نفسه للدفاع عن المتهم ولم يبد المتهم أي اعتراض.
- كما يشترط أن يتولى المحامي عملية الدفاع عن المتهم وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، فإذا ثبت أن ممثل النيابة ترفع وشرح ظروف الدعوى ولم يثبت أن الحاضر مع المتهم قد ترفع عنه أو قدم له أي وجه من وجوه المعاونة فإن الحق في الاستعانة بمحامي قد قصر دون بلوغ غايته وتكون إجراءات المحاكمة باطلة.

رابعاً: مدى ضرورة حضور المتهم بشخصه في جلسات المحاكم أمام الجنايات في ضوء تعديلات

القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

- القانون أجاز لأول مرة للمتهم بجناية أن يحضر أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل خاص وليس وكيل بوكالة عامة وإلا صدر الحكم غيابياً في حقه وإذا أراد المحامي الموكل وكالة خاصة أن ينيب غيره عنه في حضور الجلسات كان ذلك جائزاً بوكالة خاصة أيضاً وليس بوكالة عامة.

هنا يثور التساؤل عن حكم حضور المتهم بجناية بعض الجلسات وغياب جلسة قفل باب المرافعة:

١ لقد أجابت محكمة النقض عن ذلك بأن حضور أحد المتهمين إحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة لبعض الشهود وتغيبه كذلك عن جلسة المرافعة الختامية التي قررت المحكمة فيها قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم يجعل الحكم الصادر في حقه غيابياً رغم حضوره بعض الجلسات.

بعض المسائل العامة في الأحكام الغيابية في الجنايات:

- ٢ الأحكام الغيابية في الجنايات تخضع لمدد التقادم الخاصة بالعقوبة فلا تسقط الأحكام الغيابية في الجنايات بمضي المدة وإنما يسقط بسقوط العقوبة ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها وهذه المدة هي عشرين سنة حتى ولو كانت المحكمة قد حكمت بعقوبة الجرح استعمالاً لسلطانها في الرأفة.
- ٣ حضور المحكوم عليه غيابياً في جناية أو القبض عليه أو حضور وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يؤدي إلى سقوط العقوبة وإعادة المحاكمة، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن حضور جلسة إعادة نظر الدعوى يعتبر الحكم الغيابي الصادر ضده قائماً.
- ٤ إذا صدر حكم غيابي بعدم الاختصاص في جناية من الجنايات، ثم حضر المتهم أو قبض عليه فلا يترتب على ذلك إعادة نظر الدعوى وسقوط الحكم لأن مسألة سقوط الحكم وإعادة نظر الدعوى قاصرة على الحكم الصادر غيابياً بعقوبة.
- ٥ بشأن الجرح التي تنظرها محكمة الجنايات فإذا غاب المتهم بجناية مقدمة إلى محكمة الجنايات فإنه يتبع بشأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجرح ويكون الحكم الصادر غيابياً قابلاً للطعن بالمعارضة.
- ٦ إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية وتبين لمحكمة الجنايات أن الواقعة جرح وكان ذلك بعد تحقيقها وجب عليها أن تفصل فيها، فإذا صدر فيها حكم غيابي سرت عليه أحكام المادة ٣٩٥ إجراءات جنائية وذلك لأن المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جرح هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى ولو وصفتها المحكمة بعد ذلك بأنها جرح.
- ٧ في حالة نظر محكمة الجنايات لجناية يتهم فيها حدث جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة بالغ، واقتضى الأمر رفع الدعوى عليه مع الحدث فإن المحكمة تلتزم بضوابط معاملة الأطفال.

س ٢: اكتب في مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ؟

مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته (الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي):

ماهية مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته – الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي :

المقصود بمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ← الحالة النفسية أو الذهنية التي توضح وصول القاضي لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره.

جواز أن يستند الحكم بالبراءة إلى دليل غير مشروع :

على ذلك فإن الحكم بالبراءة قد تستند إلى دليل غير مشروع، ومن الجدير بالذكر أن قبول الدليل غير المشروع إذا كان يؤدي إلى الحكم بالبراءة محل خلاف فقهي على آراء ثلاثة:

الرأي الأول ← الراجح أو السائد: هو جواز استناد الحكم الصادر بالبراءة على دليل غير مشروع، وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية.

الرأي الثاني ← يرى أصحابه عدم جواز استناد الحكم الصادر بالبراءة على دليل غير مشروع، على عكس ما أخذت به محكمة النقض المصرية.

الرأي الثالث ← رأياً وسط يفرق بين هل الدليل غير المشروع كان وليد جريمة أم مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات الجنائية ففي الأولى لا يجوز الاستناد إلى الدليل، وعلى العكس يجوز الاستناد إليه في الثانية.

س.ف: وضع شروط الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي مينا الاستثناءات الواردة علي حرية الدليل الجنائي ؟

شروط الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي :

١ - ضرورة اعتماد الحكم على دليل قضائي تم طرحه في الجلسة :

المقصود باعتماد الحكم على أدلة قضائية ← أن يكون الدليل مطروحاً أمام القاضي في الجلسة. فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للقاضي أن يستند في حكمه إلى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ولا يوجد في أوراق الدعوى.

٢ - ضرورة اعتماد الحكم على دليل صحيح أو مشروع :

يجب أن يستند القاضي في قضاؤه على أدلة صحيحة، ويكون الدليل صحيحاً متى كان مشروعاً، أما الدليل الباطل المتحصل بطريق غير مشروع فلا يجوز التعويل عليه.

٣ - قيام القاضي باستخلاص عقيدته بطريقة سائغة من حيث العقل والمنطق :

القاضي في ظل مبدأ حرية الإثبات الجنائي يحكم بناءً على اقتناعه ويقينه. بحيث يستخلص القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه ما يكون به اقتناعه شريطة أن يكون هذا الاستخلاص قد تم بطريقة سائغة ومقبولة عقلاً ومنطقاً.

على ذلك فإذا قام القاضي بالحكم بناءً على علمه الشخصي وليس بوزن الأدلة بصورة موضوعية حتى يستخلص منها عقيدته واقتناعه فإنه يكون قد استخلص اقتناعه وعقيدته بطريقة غير مقبولة. فإذا قام القاضي بالحكم في مسألة فنية بعلمه الشخصي ودون الرجوع إلى خبير متخصص في هذه المسألة، فإنه يكون قد استخلص اقتناعه وعقيدته بطريقة غير سائغة من حيث العقل والمنطق.

تكوين الاقتناع اليقيني للقاضي:

❖ إن تكوين القاضي الجنائي لاقتناعه يمر بثلاث مراحل:

- ❖ المرحلة الأولى ← حرية القاضي الجنائي في الوصول إلى الحقيقة طالما كان ذلك عن طريق العقل والمنطق.
- ❖ المرحلة الثانية ← ضرورة تفسير الشك لصالح المتهم،
- ❖ المرحلة الثالثة ← ضرورة تساند الأدلة.

❖ حرية الدليل الجنائي وهذه الحرية فلها جانبان :-

- ❖ الجانب الأول ← حرية الاعتماد على أي دليل.
- ❖ الجانب الثاني ← الحرية في تقدير الدليل.
- ❖ الجدير بالذكر أن قاعدة حرية الدليل الجنائي ورد عليها استثناءات،
- ❖ هل تعتبر هذه الاستثناءات قيداً على مبدأ الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي؟

أ- وجوب استنفاد البحث عن دليل قانوني قبل اللجوء إلى دليل آخر:

- ❖ مثال ذلك ← ما أورده قانون الطفل في تقدير سن الحدث، من أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير. وفي هذا النص، يحظر المشرع على القاضي أن يلجأ إلى خبير لتقدير سن الحدث إلا إذا ثبت عدم وجود وثيقة رسمية تثبت سنه.
- ❖ السؤال هنا، هل يمثل هذا النص قيداً على حرية القاضي في اللجوء إلى دليل معين؟
- ❖ في الحقيقة الهدف من هذا النص ليس وضع قيد على القاضي في الإثبات، بل الهدف منه هو تحديد الاختصاص. فقد ورد هذا النص في قانون الأحداث، وهو قانون خاص بهم، وتطبيقه يتوقف على تحديد سن الحدث.

ب- إثبات المسائل غير الجنائية اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية:

- ❖ نصت المادة ٢٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
- ❖ هذا الاستثناء لا يمثل قيداً على حرية الدليل الجنائي. فحرية الدليل الجنائي تقتصر على المواد الجنائية، فإذا اتصل القاضي الجنائي بمسائل غير جنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، فلا يجوز أن يقبل فيها أي دليل لم يرد في القانون الخاص بهذه المسائل.

ج- الأدلة في جرائم الزنا:

- ❖ الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
- ❖ لكن السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هل هذه الأدلة المحددة في النص مفروضة على القاضي؟
- ❖ الإجابة على ذلك أن مجرد توافر أحد هذه الأدلة، لا يكفي بذاته للحكم بالإدانة، وإنما يتعين أن يقتنع القاضي بدلالته على وقوع الزنا، فيجوز للقاضي أن يطرح هذه الأدلة نظراً لعدم اطمئنانه لها، فالمشرع حينما حدد هذه الأدلة كأدلة إدانة فإن ذلك كان من باب النظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة.

د- حجية المحاضر المحررة في المخالفات:

- ❖ تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. فالمقصود من هذا النص حسبما تراه محكمة النقض أن محكمة الموضوع تستطيع الأخذ بما ورد في هذه المحاضر دون أن تعيد التحقيق في الجلسة، ويقتصر أثر هذا النص على نقل عبء الإثبات إلى المتهم، فلا يمثل قيداً على عقيدة القاضي، إذ لا يحكم بالإدانة على أساسها إلا إذا اقتنع بها.

س ٣: وضع ماهية الحكم الجنائي وأنواعه ؟
صيغه اخرى : اكتب في تقسيمات الاحكام الجنائية؟

أولاً :- التعريف بالحكم الجنائي

القرار الذي تصدره المحكمة في المنازعة المطروحة عليها طبقاً للقانون، وفي هذا القرار يعلن القاضي إرادة القانون في واقعة معينة، وذلك بالفصل في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع .

س.ف: اكتب في تقسيم الحكم الجنائي بالنظر الي صدور في حضور المتهم او في غيبته؟

ثانياً :- أنواع الأحكام الجنائية

النوع الأول : الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية

أ- الأحكام الحضورية

المقصود بالأحكام الحضورية ← تلك الأحكام التي تصدر في حضور المتهم، فالحكم يكون حضورياً متى حضر المتهم جميع جلسات المرافعة، وتمكن من إبداء أوجه الدفاع والدفع التي لديه، ويعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للمتهم حتى لو تغيب في بعض الجلسات المهم أن يحضر جلسات المرافعة وتتاح له الفرصة في الدفاع عن نفسه وكذا الاطلاع على ما تم في غيبته.

الأصل أن ← يحضر المتهم بنفسه إذا أجاز القانون له ذلك، أما إذا اشترط القانون حضور المتهم بنفسه وحضر وكيله فلا يعد الحكم حضورياً بالنسبة له وحتى لو ترفع الوكيل فإن ترفعه يقع باطلاً ويصدر الحكم غيابياً. المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية فيجوز لهما دائماً الحضور بنفسها أو بوكيل ويكون الحكم الصادر حضورياً، مع العلم بأن اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة لمتهم معين لا يمنع من كونه غيابياً بالنسبة لغيره من المتهمين.

ثبوت أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم دون سبب قهري يجعل الحكم حضوري .

ب- الأحكام الغيابية

المقصود بالأحكام الغيابية ← الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم بسبب عدم حضوره بنفسه جلسات المرافعة رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل عنه وكيلاً في الحالات التي يجيز فيها المشرع ذلك . تجدد الإشارة إلى أنه يشترط لكي يصدر الحكم غيابياً أن يعلن المتهم إعلاناً صحيحاً بالجلسة، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة فالإعلان القانوني الصحيح شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى.

مع العلم بأنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره .

العبرة في وصف الحكم بأنه حضورياً أو غيابياً بحقيقة الواقع لا بما نذكره المحكمة في حكمها:

من المقرر في قضاء النقض المصري أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ولما كان الواضح من محاضر الجلسات أن المحكمة باشرت بعض إجراءات التحقيق وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضورياً.

الحكم بالحضور الاعتباري:

هناك بعض الحالات يعتبر الحكم الصادر في غيبة المتهم حضورياً، ولا يكون للمتهم الحق في الطعن عليه بالمعارضة، وهذه الحالات هي حالات الحضور غير التام، ويقتصر الحضور الاعتباري هذا على الجرح والمخالفات دون الجنايات.

وهذه الحالات هي:

- **الحالة الأولى** ← إذا ثبت للقاضي تسلم المتهم لورقة التكليف بالحضور بنفسه وبشخصه وليس في موطنه محل إقامته ولم يقدم عذراً عن عدم الحضور.
- **الحالة الثانية** ← إذا غاب المتهم ورأت المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية فتأمر بإعادة إعلانه في موطنه مع ضرورة التنبيه عليه أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة ولم يقدم عذراً يعتبر الحكم الصادر في حقه حضورياً.
- **الحالة الثالثة** ← يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون تقديم عذر مقبول.
- **الحالة الرابعة** ← إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعض المتهمين وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور على نحو صحيح قانوناً، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور في موطنهم مع التنبيه عليهم بأنهم إذا تخلفوا عن الحضور فإن الحكم سيصدر عليهم باعتباره حضورياً.

بعض المسائل الإجرائية الهامة في الحكم بالحضور الاعتباري:

الحكم الحضورى الاعتباري يقبل المعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولا يبدأ ميعاد المعارضة عليه إلا من تاريخ إعلانه. وإذا لم يعلن الحكم الحضورى الاعتباري للمحكوم عليه وذلك حتى يبدأ ميعاد الطعن بالمعارضة، ومضت مدة ثلاث سنوات وهي مدة تقادم الدعوى الجنائية في الجرح انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم. وإذا صدر الحكم حضورياً اعتبارياً فلا يجوز الطعن فيه بالمعارضة إلا بعذر وشريطة أن يكون الحكم غير جائز استئنافه، أما إذا كان هذا الحكم يجوز فيه الاستئناف فلا يصح المعارضة عليه.

الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجرح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام المقررة للحضور والغياب في الجرح والمخالفات، وتسري عليها فكرة الحكم الحضورى الاعتباري.

شرط اعتبار الحكم حضورياً في حالة تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً أن يكون تأجيل الجلسات لجلسات متلاحقة، فإذا كانت غير متلاحقة وسقطت إحدى الجلسات وجب إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

س.ف: اكتب في تقسيم الحكم الجنائي بالنظر الي موضوع الحكم؟

النوع الثاني: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابعة على الفصل في الموضوع

أ- الأحكام الفاصلة في الموضوع

أولاً: الأحكام الصادرة بالبراءة:

المقصود بالأحكام الصادرة بالبراءة ← الأحكام التي تصدرها المحاكم بدون أي عقوبة كانت، وقد يصدر الحكم بالبراءة على أسباب واقعية أي أن المحكمة اقتنعت بأن المتهم لم يرتكب الواقعة المنسوبة إليه وأنه لا يوجد دليل مقنع بالإدانة أو في ضوء الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم. وقد يصدر الحكم بالبراءة على أسباب قانونية كما لو كان الفعل غير مجرم أو أن الدعوى الجنائية انقضت بالتقادم.

ثانياً: الأحكام الصادرة بالإدانة:

المقصود بالأحكام الصادرة بالإدانة ← الأحكام التي تنتهي إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة.

ب- الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع

المقصود بالأحكام السابقة على الفصل في الموضوع ← الأحكام التي لا تتعرض لموضوع الدعوى، وهذه الأحكام قد تكون أحكام وقتية: والتي تتعلق بإجراءات تحفظه لحماية مصلحة معينة في الدعوى مثل الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو الحكم بحبس المتهم المفرج عنه. قد تكون الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع أحكام تحضيرية بقصد استيفاء واستكمال التحقيقات قد تكون أحكاماً تمهيدية وهي التي تتعلق بتحقيق الدعوى وتؤدي إلى الحكم في الدعوى، مثل الحكم بتعيين خبيراً لتوضيح مسألة فنية معينة لمعرفة سبب الوفاة مثلاً. قد تكون أحكاماً قطعية، وتسمى هذه الأحكام بأنها قطعية لأنها تنهي النزاع رغم عدم فصلها في الموضوع مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لوجود قيد الشكوى، أو الحكم بانقضاء الدعوى لسبب من أسباب الانقضاء ك وفاة المتهم، والحكم بعدم الاختصاص .

النوع الثالث: - الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية والأحكام الباتة

المقصود بالأحكام الابتدائية ← الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة والتي تقبل الطعن عليها بطريق الاستئناف.

المقصود بالأحكام النهائية ← التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف ولو كان من الجائز الطعن عليها بالمعارضة والنقض، كأن ينص القانون على عدم قابليتها للطعن بطريق الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف دون أن يطعن الحكم فيصير الحكم نهائياً.

المقصود بالأحكام الباتة ← التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية -المعارضة-الاستئناف، وغير العادية-النقض وفيما عدا التماس إعادة النظر، وذلك لاستنفاد هذه الطرق أو فوات مواعيد الطعن أو عدم قابلية هذه الأحكام للطعن أصلاً.

س ٤: تكلم عن الطعن بالمعارضة مبيناً شروطه واثاره ؟

أولاً: تعريف الطعن بالمعارضة وعلمه:

- المقصود بالطعن بالمعارضة ← طريق من طرق الطعن العادية، بمقتضاه يتم إعادة طرح الدعوى من جديد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه غيابياً، سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة أول درجة أو محكمة الجench المستأنفة أو محكمة الجنائيات في الأحوال التي ينص فيها بنظر بعض الجench على سبيل الاستثناء.
- الأحكام الصادرة غيابياً من محكمة الجنائيات في مواد الجنائيات فلا تقبل الطعن بالمعارضة لأنها تسقط بقوة القانون بمجرد حضور المحكوم عليه بتسليمه نفسه أو بالقبض عليه وحضور جلسات المحاكمة، وهنا تعاد محاكمته دون حاجة لإجراء الطعن بالمعارضة .
- علة تقرير الطعن بالمعارضة أن الحكم الغيابي يصدر دون سماع دفاع المحكوم عليه، وهذا يخل بمبدأ حضور الخصوم لإجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة.
- كما أنه من المحتمل أن القاضي لو كان قد استمع لدفاع المتهم لتغير حكمه لذلك تقرر إتاحة الفرصة للمتهم لإبداء دفاعه أمام نفس القاضي عسى أن يكون في ذلك ما يقنع القاضي في العدول عن حكمه.

س.ف: وضح شروط الطعن بالمعارضة مبيناً الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ؟

ثانياً: شروط الطعن بالمعارضة

أ- الشروط الموضوعية

١- أن تكون ممن له الحق في تقديم الطعن بالمعارضة:

- قصر المشرع الحق في المعارضة على المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية شريطة أن يكون الحكم المعارض فيه قد ألحق ضرراً بالمحكوم عليه حتى يكون له مصلحة في الطعن، ولذلك لا يقبل الطعن بالمعارضة ممن قضى ببراءته، وكذلك لا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية طالما انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المدنية.

حرمان المدعي المدني من الحق في المعارضة:

- لا يقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية وذلك رغبة من المشرع في عدم تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فالمدعي المدني يملك في كل الأحوال توكيل محام للحضور عنه، كما أنه لا مصلحة للمدعي المدني في المنازعة حول وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية لأن أياً من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره.

حرمان النيابة العامة من الحق في المعارضة:

- النيابة العامة لا حق لها في الطعن بالمعارضة لأن حضورها لازماً لصحة تشكيل المحكمة، فتغيب عضو النيابة عن حضور الجلسة يبطل تشكيل المحكمة.

٢- لا تقبل المعارضة إلا في الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة:

- تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجench المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء صدرت هذه الأحكام من محكمة أول درجة أو من محكمة الجench الاستئنافية -المعارضة الاستئنافية أو من محكمة الجنائيات في الأحوال التي يختص فيها استثناء لنظر بعض الجench.
- يجوز الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الطفل بالمعارضة .

جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في جريمة من الجرائم الواردة في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية:

قانون المحاكم الاقتصادية آنف الذكر يؤكد على سريان نصوص قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجرح على مواعيد وإجراءات الطعن أمام المحاكم الاقتصادية.

الأحكام التي لا يجوز فيها الطعن بالمعارضة:

- لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الحضورية الصادرة في مواد الجرح ولا الأحكام الحضورية الاعتبارية إلا إذا قام لدى المحكوم عليه عذر قهري ولم يتمكن من تقديم ما يفيد قيام العذر لديه وكان استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى غير جائز، ففي هذه الحالة يجوز الطعن على الحكم بطريق المعارضة وعلى ذلك يجوز الطعن دائماً بالمعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاستئنافية لأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف بطبيعته.
- العبرة بوصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة في حكمها .
- على ذلك الحال يجوز المعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى ولو كان استئنافه جائزاً إذا كان مبني المعارضة أن الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم غيابي تجوز فيه المعارضة وليس حكماً اعتبارياً حضورياً
- الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفات لم يعد من الجائز الطعن في الأحكام الغيابية في المخالفات بطريق المعارضة.

كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرح بعقوبة غير مقيدة للحرية، فالحكم الصادر غيابي في جنحة بعقوبة الغرامة لا يقبل الطعن عليه بالمعارضة.

كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في غيبة الطاعن، وكذلك لم يجز الشارع المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ ولا محاكم القضاء العسكري وفق أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

ب- الشروط الشكلية

ميعاد الطعن بالمعارضة:

تقبل المعارضة خلال العشرة أيام التالية لإعلان الخصم بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد المسافة القانونية، ويحسب الميعاد من اليوم التالي للإعلان ويجوز أن يتم الإعلان بملخص الحكم على النموذج المعد وفق قرار وزير العدل، كما لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

إجراءات الطعن بالمعارضة والمحاكمة التي تنظرها:

القاعدة العامة أن الطعن يحصل أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكن المعارضة تتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تأسيساً على أن هذه المحكمة لم تستمع لدفاع المتهم بسبب غيابه. في كل الأحوال تتم المعارضة بتقرير يوضع قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم بواسطة الخصم نفسه أو وكيله أو من الوصي أو الولي على النفس، ويحدد قلم كتاب المحكمة في التقرير بالمعارضة الجلسة المحددة لنظر المعارضة، وعلى النيابة العامة تكليف باقي الخصوم بالحضور وكذلك إعلان الشهود .

التنازل عن المعارضة والتنازل عن الحف في المعارضة:

يحق للمحكوم عليه غيابياً أن يتنازل عن تقريره بالمعارضة، ويمتنع على المحكمة في هذه الحالة نظر موضوع المعارضة غير أنه لا يحق للمحكوم عليه التنازل عن الحق في المعارضة فهو من النظام العام .

ثالثاً: آثار الطعن بالمعارضة

أ- عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه

لا يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية حال المعارضة عليها، فمقتى تم الطعن بالمعارضة يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه لحين الفصل في المعارضة، ويستثنى من ذلك ما ورد بالمادة ٤٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة عند الحكم غيابياً مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان محبوس احتياطياً أن تأمر بناءً على طلب من النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه لحين الحكم في المعارضة أو فوات الميعاد المحدد لها، مع عدم جواز بقاءه في الحبس مدة تزيد على مدة العقوبة ما لم تأمر المحكمة التي تنظر المعارضة بالإفراج عنه قبل الفصل فيها.

ب- طرح الدعوى من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه

في هذا الموضع يجب التمييز بين فرضين:

الفرض الأول: حضور المعارض جلسات المعارضة:

- من شأن المعارضة في الحكم الغيابي إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وليس ثمة ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه.
- شريطة أن يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة، هذا ولو تخلف المعارض عن الحضور في الجلسات التالية فالمعارض الذي يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة لا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته وإذا صدر الحكم في غيبة المعارض فإن هذا الحكم يعتبر بمثابة حكم حضوري لا تجوز المعارضة فيه، فالمعارضة لا تجوز إلا مرة واحدة.
- يتحدد نطاق المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي وعارض فيها المحكوم عليه، فمعارضة المحكوم عليه تطرح أمام المحكمة الدعوى العمومية أو المدنية أو إحداها فقط بحسب التقرير بالمعارضة.
- للمحكمة التي تنظر المعارضة إعادة بحث كافة الوقائع والأدلة ومسائل القانون، فلها أن تثبت عدم توافر الجريمة أصلاً وأن تقضي بالبراءة رغم صدور حكم بالإدانة فيها كما لو تبين لها أن الخطأ هو خطأ المجني عليه وليس المتهم أو أن عقد الأمانة في جريمة التبيد هو في حقيقته عقد قرض أو أن علاقة السببية منتفية.

س.ف: اشرح قاعدة عدم جواز الاضرار بالمعارض بناءً على معارضته؟

قاعدة عدم جواز الإضرار بالمعارض بناءً على معارضته:

- يعد مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه من المسلم به في نظرية الطعن، وفي ضوء ذلك نصت المادة ٢/٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
- لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة أو إضافة تدبير احترازي إليها كالوضع تحت مراقبة الشرطة ففي ذلك القضاء تشديداً ولا أن تزيد من مبلغ التعويض المحكوم به أو أن تقضي بعدم الاختصاص بحسب أن الواقعة في حقيقتها جنائية وليست جنحة لما ينطوي عليه هذا الحكم من إضرار بمصلحة المعارض وكل ما تملكه المحكمة في هذه الحالة أن تبين صحيح الحكم في أسبابها لتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به.

الفرض الثاني: نغيب المعارض عن إحدى جلسات نظر المعارضة:

☞ إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر المعارضة اعتبرت المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها .

شروط الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

- ١ أن يعلن المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إعلاناً فعلياً، ويغني عن هذا الإعلان التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة الذي يثبت فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة.
- ٢ أن يتغيب المعارض عن أي من الجلسات المحددة لنظر المعارضة، ويعد بمثابة الغياب، حضور وكيل المتهم في الأحوال التي لا يجوز فيها الإنابة وهي حالة الجريمة المعاقب عليها بالحبس الواجب التنفيذ فور صدور الحكم .

☞ إذا أصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المعارض ثم حضر قبل انتهاء الجلسة وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .

- ٣ ألا يكون تغيب المعارض عن حضور جلسات المعارضة بعذر قهري مقبول من أمثلة ذلك المرض، أو احتجاز المتهم في بلدة لسبب انتشار وباء معين .

☞ إذا لم يتمكن المعارض من إبلاغ المحكمة بعذره وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا سبيل للطعن بالمعارضة على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالمعارضة، وإنما يكون وسيلة الطعن على هذا الحكم هي الاستئناف.

اندماج الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع الحكم الغيابي:

☞ عند الطعن بالنقض أو الاستئناف على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابي فيجوز توجيه أوجه الطعن إلى الحكم الغيابي من خلال الطعن على الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.



القسم الثاني : **الجزء الخاص بالقضايا**



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ١٦ : ١٨	س ١ : اكتب في المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام؟
ص ١٩ : ٢٣	س ٢ : اكتب في المحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص؟
ص ٢٤ :	س ٣ : اكتب في الاختصاص المكاني للمحاكم المصرية؟
ص ٢٥ : ٢٧	س ٤ : تكلم عن حالات امتداد الاختصاص؟
ص ٢٨ : ٣١	س ٥ : اكتب في القواعد العامة في مجال التحقيق النهائي؟
ص ٣٢ :	س ٦ : اكتب في طرق الاثبات ؟

القسم الخاص بالقضايا

س١: اكتب في المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام؟

أولاً: قضاء الجنج والمخالفات:

١- المحاكم الجزئية - محاكم الجنج والمخالفات:

تنشأ هذه المحاكم بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتشكل هذه المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية.

تختص هذه المحاكم بمحاكمة المتهمين عن الجرائم المعتبرة مخالفات أو جنج عدا ما يقع منها بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، فتختص بها محكمة الجنائيات، وعدا ما يقع من الأطفال فتختص به محكمة الطفل، وتعد هذه المحاكم قضاء أول درجة بالنسبة لهذه الجرائم.

٢- محاكم الجنج المستأنفة:

المقصود بمحكمة الجنج المستأنفة ← إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتعد هذه المحكمة قضاء ثان درجة بالنسبة للجنج والمخالفات في الحالات التي يحددها القانون، وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.

تصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء تختص هذه المحاكم أصلاً بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية، كما تختص بمعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس الاحتياطي.

ثانياً: قضاء الجنائيات - محاكم الجنائيات:

الوضع قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤:

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنائيات، وتشكل هذه المحاكم من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، ويرأس محكمة الجنائيات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر ويجوز أن يرأسها أحد القضاة بها وذلك عند الضرورة.

تختص محاكم الجنائيات بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعتبرة جنائيات، وكذلك الجنج التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنج المضرة بأفراد الناس .

تحديد الجنب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنب المضرة بأفراد الناس:

قضت محكمة النقض بأنها الجنب التي تقع ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة بسبب صفة المجني عليه، ولا يتغير اختصاص محكمة الجنايات بفقد الموظف العام صفته وقت الدعوى فالعبرة بالوقت الذي ارتكب فيه الموظف الأفعال موضوع الطعن ضده .

كما وسعت محكمة النقض من مفهوم الجرائم المضرة بغير آحاد الناس، فجعلت اختصاص محكمة

الجنايات شاملاً نوعين آخرين من الجنب التي تقع بواسطة النشر،

النوع الأول ← الجرائم التي تدور في فلك القذف والسب العلني في حق الموظف العام أو من في حكمه، ويقصد بها جرائم الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من وقائع القذف والسب في حق الموظف العام.

النوع الثاني ← الذي يشمل اختصاص محكمة الجنايات فهو جريمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بموظف عام إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالسلام الاجتماعي وإثارة الفزع بين الناس ، وكذلك جنحة إهانة هيئة نظامية كمجلس النواب أو الجيش أو المحاكم.

كما تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر الاستئناف المرفوع من المدعي المدني ضد الأمر بالألا وجه لإقامة الدعوى الصادر في جنابة ، وكذا استئناف الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق المنتدب يعد حكم محكمة الجنايات حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية .

استحداث محكمة الجنايات المستأنفة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤:

تحدد المادة رقم ٣٦٧ المستبدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ تشكيل محكمة الجنايات المستأنفة بنصها على أنه: تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنابات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مقر وتوقيت انعقاد محاكم الجنايات بدرجتيها:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

سريان الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى على محكمة الجنايات المستأنفة:

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى.

الإجراءات التي تتبع أمام محاكم الجنايات:

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى **قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة** على الأقل، وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته **يجب على المحامي** سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن

١٠ يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجةيتها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

١١ تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجةيتها جميع الأحكام المقررة في الجناح ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجةيتها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .

١٢ إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

١٣ لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

ثالثاً: محكمة النقض:

١٤ يوجد مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وبها دوائر لنظر المواد الجنائية، وأخرى لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

١٥ يرأس كل دائرة منها الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد الدوائر بقدر حاجة العمل على أن تصدر أحكامها من خمسة قضاة.

١٦ تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين تتكون كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه وتختص إحداها بالمواد الجنائية والأخرى بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

١٧ تختص محكمة النقض بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع سواء كانت درجة واحدة أم من الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وهي تباشر وظيفتها هذه لتراقب مدى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً .

نعيان القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ حول طبيعة عمل محكمة النقض:

١٨ تعتبر محكمة النقض بحسب الأصل محكمة قانون وليست محكمة وقائع، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، فنصت المادة رقم ٢/٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بعد تعديلها على أنه: وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه.

س٢: اكتب في المحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص؟

- المقصود بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص ← تلك التي تختص بنظر نوع معين من الجرائم ،
- مثال ذلك ← هذه المحاكم الجنائية الخاصة: محكمة الطفل والمحاكم العسكرية والمحاكم الاقتصادية .

أولاً: المحاكم المختصة بنظر الجرائم المرتكبة من فئة معينة من الأشخاص

١) المحاكم العسكرية:

- يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالنظر والفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم .

١) تشكيل المحاكم العسكرية:

أ- المحكمة العسكرية للجنح:

- تشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد ويحضر ممثل النيابة العسكرية .

ب- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة:

- تشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة الأقدم فيهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، ويحضر ممثل النيابة العسكرية، وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح .

ج- المحكمة العسكرية للجنايات:

- تشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة الأقدم فيهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، ويحضر ممثل النيابة العسكرية. وتختص هذه المحكمة بنظر الجنايات .

د- المحكمة العسكرية العليا للطعون:

- يكون مقرها القاهرة وتؤلف من رئيس القضاء العسكري وعدد من النواب والقضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل .
- تختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام .
- يحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محددة، وفي حالة صدور حكم بالإعدام ترفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم ما لم يأمر بالعفو أو إبدال العقوبة.

يثار التساؤل عن مدى انطباق قانون الإجراءات الجنائية على الدعاوى المعروضة على القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون القضاء العسكري؟

- تقضي القاعدة العامة بتطبيق النص الخاص؛ فإن لم يوجد يطبق النص العام، وفي ضوء هذه القاعدة يطبق قانون الإجراءات الجنائية على إجراءات المحاكمة العسكرية وجلساتها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون القضاء العسكري.

٢) معايير اختصاص القضاء العسكري:

المعيار الشخصي:

- تختص المحاكم العسكرية تبعاً للمعيار الشخصي بجميع الجرائم التي تقع من أي شخص يثبت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً، ما لم يكن هناك شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية ويسري قانون الإجراءات الجنائية .

لا يشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ارتباط الجريمة المرتكبة بالوظيفة العسكرية، فيختص القضاء العسكري بنظر الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم ولو كانت هذه الجرائم منبته الصلة بوظيفتهم. عليه يختص القضاء العسكري بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وقعت من أحد أفراد القوات المسلحة، وكذلك يختص بجريمة تهديد المنقولات الزوجية الواقعة من أحد العسكريين أو جريمة قتل أو ضرب أفضى إلى موت نتيجة مشاجرة أو خصومة بين أحد العسكريين وغيره من المدنيين، وذلك رغم انقطاع الصلة بين الجريمة والمصلحة العسكرية.

ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المجندين في المشروعات الخاصة المملوكة للقوات المسلحة مثل محطات الوقود والمزارع المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما مد المشرع نطاق هذا القانون ليسري على الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج . وأود أن أعرض لبعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق قانون القضاء العسكري في ضوء المعيار الشخصي، وذلك على النحو التالي:

١- مدى انطباق قانون القضاء العسكري على الجرائم المرتكبة من عسكريين سابقين :

يطبق قانون القضاء العسكري على كافة الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم حتى ولو خرجوا من الخدمة، طالما أن هذه الجرائم وقعت وقت وجودهم بالخدمة .

٢- مدى انطباق قانون القضاء العسكري على الجرائم المرتكبة من رجال المخابرات العامة :

الدستور الحالي قرر اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .

المعيار العيني :

لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد .

٣- بعض المسائل الإجرائية العامة في قانون القضاء العسكري :

مدى جواز محاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية :

قررت المادة الثامنة مكرر من قانون القضاء العسكري اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة الأحداث الذين يشتركون مع أحد الخاضعين لقانون القضاء العسكري، على أن يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والمراقب الاجتماعي في قانون الأحداث .

أفراد القضاء العسكري بالاختصاص بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصه :

يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً لأحكام أي قانون آخر والفصل فيها .

قواعد الإحالة في قانون القضاء العسكري :

لا يجوز للمدعي العام العسكري أن يرفع الدعوى الجنائية على أحد الضباط إلا بموجب أمر إحالة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

التصديق على أحكام القضاء العسكري:

❖ لا تكون أحكام القضاء العسكري نهائية إلا بعد التصديق عليها من الضابط المصدق .
❖ يسري هذا النص بشأن الأحكام الصادرة في جريمة عسكرية بحتة أو في جريمة مختلطة، أما بشأن الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام فلا يكون الحكم باتاً؛ إلا إذا استنفذ طريق الطعن أمام المحاكم العسكرية العليا للطعون .

❖ **سلطات الضابط المصدق عند عرض الحكم عليه للتصديق عليه** فهي كالتالي: تخفيف العقوبة أو إبدالها بعقوبة أقل منها. أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها، أو إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وذلك بقرار مسبب.
❖ كما يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، أو تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل في الدرجة أو وقف تنفيذها، ويكون لهذه السلطة كافة سلطات الضابط المصدق.

(ب) محكمة الطفل:**١- إنشاء محكمة الطفل وتشكيلها:**

❖ تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل، وتشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبياً في إجراءات المحاكمة.
❖ تشكيل محكمة الطفل الاستثنائية فهو من ثلاث قضاة اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة .

٢- اختصاص محكمة الطفل:**أ- الاختصاص الشخصي:**

❖ تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، وكذا تختص بالفصل في الجرائم المصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.

❖ **الملاحظ أن** ← هذه الجرائم ترتكب من بالغين، ومع ذلك جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة الطفل خروجاً على القواعد العامة في الاختصاص، ويعد هذا توسعاً في اختصاص محكمة الطفل، وتنفرد محكمة الطفل بهذا الاختصاص دون غيرها من المحاكم، فإذا باشرت إحدى المحاكم العادية أيّاً من هذه الدعاوى كان حكمها باطلاً.

❖ **يتحدد اختصاص محكمة الطفل** بحسب المادة رقم ٩٥ من قانون الطفل بكل من **لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة** أو عند الوجود في إحدى حالات التعرض للخطر.

❖ **فالعبرة بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقت المحاكمة**، فإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه قد تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنها دون الثامنة عشرة رفع الأمر من المحامي العام إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف، بحيث يتم وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه.

❖ على العكس من ذلك إذا حكم على المتهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بالغ، فإن المحامي العام يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه.

واستثناء من ذلك ينحصر اختصاص محكمة الطفل في حالتين:

١- **الحالة الأولى** ← الجنايات التي يتهم فيها طفل متى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة

متى ساهم معه في الجريمة شخص بالغ -غير طفل، واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الجنايات، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وأن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء .

٢- **الحالة الثانية** ← إذا وقعت الجريمة من الأطفال الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري فيختص بها القضاء العسكري .

وفقاً لقانون الطفل يتبع أمام محاكم الطفل القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجرح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بحيث يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل دون تمييز بين الجرح والجنايات، بخلاف الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فهي غير قابلة للاستئناف. الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل فهي غير مقبولة .

ب- الاختصاص المحلي:

يحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو مكان إقامته هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

أحكام المسؤولية الجنائية للطفل:

تمتنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة وصدرت منه واقعة تشكل جنائية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها النظر في أمره ولها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١٠١ من هذا القانون.

ثانياً: المحاكم المختصة بنظر نوع معين من الجرائم – المحاكم الاقتصادية

١- تشكيل المحاكم الاقتصادية

تتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية .
تتشكل الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، أما الدوائر الاستئنافية فتتشكل من ثلاثة قضاة من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس محكمة استئناف .

٢- اختصاص المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية بنوعين من المنازعات:

النوع الأول ← المنازعات الاقتصادية الجنائية،

النوع الثاني ← المنازعات الاقتصادية غير الجنائية. وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين معينة بنص القانون

🕒 ، وهذه القوانين هي:

- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

قد أجاز المشرع الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية الاستثنائية في مواد الجنح أو الجنايات بطريق النقض.

نوعية الاختصاص بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية:

🕒 تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا **الجنح** ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في قضايا **الجنايات** .

حكم الارتباط مع جرائم القانون العام:

يثار التساؤل عن أحوال الارتباط بين الجرائم إذا كانت بعض هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية - محاكم القانون العام والأخرى من اختصاص المحاكم الاقتصادية؟

🕒 الإجابة على هذا التساؤل تستوجب التمييز بين حالات الارتباط البسيط وحالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

🕒 **في حالة الارتباط البسيط** فإن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى التي تدخل في اختصاصها فقط، وتنظر الدعاوى الأخرى المرتبطة بها أمام محاكم القضاء العادي.

🕒 **في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة** بين جريمتين أحدهما تدخل في اختصاص القضاء العادي والأخرى في اختصاص المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة الاقتصادية تكون صاحبة الاختصاص، وذلك تأسيساً على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر أنه إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها.

وعليه تكون الدعاوى المرتبطة داخلية في اختصاصها، وذلك مشروط بكون الجريمة التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية هي الجريمة الأشد، أما إذا كانت الجريمة الأشد من اختصاص المحكمة العادية فإن الاختصاص ينعقد

🕒 في ضوء هذا النص يرى بعض الفقه أن قانون المحاكم الاقتصادية وقد نص على انفراد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها.

🕒 في حين يرى البعض الآخر أن الخاص يقيد العام فاختصاص المحاكم الاقتصادية مقرر بنص خاص وعلى ذلك تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة طالما كانت إحدى هذه الدعاوى من الدعاوى الاقتصادية بغض النظر أو دون اشتراط كون الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الأشد.

س ٣: اكتب في الاختصاص المكاني للمحاكم المصرية؟

تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي تقع داخل البلاد، وتختص بصفة استثنائية ببعض الجرائم التي تقع خارجها.

١ - الجرائم التي تقع داخل البلاد:

يتحدد الاختصاص المكاني في هذه الجرائم بمكان وقوع الجريمة، أو مكان إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه.

المقصود بمكان وقوع الجريمة ← مسرح الجريمة وفيه يسهل جمع أدلتها، ويقصد بمكان وقوع الجريمة المكان الذي تحقق فيه الركن المادي للجريمة أو جزء منه سواء الفعل أو النتيجة أو علاقة السببية، وإذا وقعت هذه الأفعال في دائرة أكثر من محكمة فيكون الاختصاص منعقداً لكل محكمة وقع في دائرة اختصاصها جزء من الأعمال التنفيذية المعاقب عليها.

المقصود بمكان إقامة المتهم ← مسكنه المعتاد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت المحاكمة، ولا يقصد به الموطن القانوني، وإذا تعددت أماكن إقامته فتصح محاكمته أمام أية محكمة كان يسكن بدائرتها.

مكان ضبط المتهم ← فتظهر أهميته في تحديد الاختصاص إذا كان من الصعب تحديد مكان ارتكاب الجريمة كما في جريمة خيانة الأمانة حال عدم معرفة مكان التبديد.

٢ - الجرائم التي تقع خارج البلاد:

تختص المحاكم المصرية ببعض الجرائم التي تقع خارج البلاد، حيث نص قانون العقوبات على سريان أحكامه على **الأشخاص التالي ذكرهم:**

- كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في الجزء المصري.
- كل من ارتكب خارج القطر المصري جريمة من الجرائم الآتية: (جناية مخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل جنائية تزوير الأحكام والدمغات والعلامات الحكومية وما في حكمها - جنائية تزيف المسكوكات).
- كل مصري ارتكب وهو خارج البلاد فعلاً يعتبر جنائية أو جنحة معاقباً عليها القانونين المصري والأجنبي وعاد إلى البلاد، شريطة ألا تكون المحاكم الأجنبية برأته أو حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته.
- استثناء من قاعدة إقليمية النصوص الجنائية فإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

ج- الاختصاص النوعي:

يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً لنوع الجريمة، بحيث تختص المحاكم الجزئية بالمخالفات والجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير آحاد الناس، وتختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير آحاد الناس، وتختص محكمة النقض بالطعون في الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح دون المخالفات حيث لا يجوز الطعن فيها بالنقض. وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المرفوع بها الدعوى أمامها سواء كانت مخالفة أم جنحة بصرف النظر عن قيمة التعويض المدعى به.

س٤: تكلم عن حالات امتداد الاختصاص؟

الاستثناءات الواردة على أحكام الاختصاص – حالات امتداد الاختصاص الحالة الأولى: الارتباط بين الجرائم:

قد يقع من المتهم جرائم متعددة، وهذا التعدد قد يكون معنوياً أو مادياً: **التعدد المعنوي** فيتحقق متى صدر من الجاني فعل أو سلوك إجرامي واحد لكنه يشكل جرائم متعددة، وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، وتختص بالدعوى محكمة الوصف الأشد دون غيرها. مع مراعاة أنه إذا كانت أحد هذه الأوصاف مما يدخل في اختصاص محكمة خاصة فإنه يجب إحالة كل هذه الجرائم إلى المحكمة العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

التعدد المادي حيث يصدر من الجاني عدة أفعال تمثل كل منها جريمة، فلا صعوبة إذا كانت كل هذه الجرائم المرتبطة تدخل في اختصاص محكمة واحدة كأن تكون كلها من الجنايات أو الجنح، ولكن الصعوبة تثور في حالة نظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة والمعقود الاختصاص بها بعدة محاكم مختلفة نوعياً.

في هذه الحالة يجب التمييز بين الارتباط البسيط الذي يقبل التجزئة وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

١- الارتباط البسيط (الذي يقبل التجزئة):

في هذه الحالة لا تتوافر بين الجرائم المرتبطة وحده الغرض التي تستوجب اعتبار هذه الجرائم جميعاً جريمة واحدة،

مثال ذلك ← أن يرتكب أحد الأشخاص عدة جرائم متماثلة في أماكن مختلفة.

قد استقر قضاء النقض المصري على أنه في أحوال الارتباط البسيط يكون ضم الدعاوى المتعددة **جوازيًا** لمحكمة الموضوع.

٢- الارتباط الذي لا يقبل التجزئة:

يتحقق هذا الارتباط بارتكاب شخص أو أكثر عدة جرائم ترتبط فيما بينهما بعلاقة وثيقة، بحيث لا يمكن فهم إحداها دون الأخرى. ويتحقق ذلك إذا كانت الجرائم تجمعها وحدة الغرض أو رابطة السببية، كمن يرتكب جريمة التزوير من أجل استعمال المحرر المزور أو من أجل ارتكاب جريمة نصب.

في هذه الحالة يكون إحالة الدعاوى المرتبطة إلى المحكمة التي تملك الفصل في الوصف الأشد **وجوباً**.

تجدر الإشارة ← إلى أنه في أحوال الارتباط بين جنائية وجنحة، فإن محكمة الجنايات هي المختصة، فإذا قررت محكمة الجنايات خطأ بعدم وجود ارتباط وفصلت الجنحة وأحالتها إلى محكمة الجنح، ثم قررت محكمة الجنح وجود هذا الارتباط وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بعقوبة على المتهم في الجنائية كان من حق محكمة الجنح أن تقضي ببراءته اكتفاء بالعقوبة التي حكم عليه بها عن الجنائية لوصفها الجريمة ذات الوصف الأشد.

الحالة الثانية: المسائل العارضة:

🔸 المسائل العارضة نوعين:

مسائل عارضة غير جنائية وتسمى المسائل الأولية و **مسائل عارضة جنائية وتسمى المسائل الفرعية.**
النوع الاول : المسائل العارضة غير الجنائية – المسائل الأولية:

١- ماهية المسائل الأولية وقانون إثباتها :

🔸 **المقصود بالمسائل الأولية** ← تلك المسائل العارضة غير الجنائية التي تنظرها المحكمة الجنائية في سبيل الفصل في الدعاوى، ومن أمثلة ذلك الدفع عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة الأمانة ببطلان عقد الأمانة، أو الدفع عن نظر دعوى جنائية عن جريمة الزنا ببطلان عقد الزواج.

🔸 في ضوء القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو الدفع يمتد اختصاص المحكمة الجنائية للمسائل الأولية بحيث تفصل فيها،

🔸 **هنا يثار التساؤل عن القانون الذي يخضع له إثبات المسائل الأولية بحكم أن طبيعتها غير جنائية؟**

🔸 على الرغم من أن الأصل في الإثبات الجنائي هو مبدأ حرية الإثبات، غير أن هذا المبدأ ينحصر في حالة المسائل الأولية والتي يتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، ففي حالة الدفع ببطلان عقد الأمانة عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة أمانة يتبع في إثبات ذلك أحكام **القانون المدني.**

🔸 مع ضرورة العلم بأنه إذا كانت المسألة الأولية قد سبق الفصل فيها من محكمة مدنية، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية أمام المحكمة الجنائية .

🔸 **لا يجوز للقاضي الجنائي أن يعلق قضاؤه على ما قد يحسم من أحكام في نزاع مدني قائم** وله صلة بموضوع الجريمة.

🔸 **تطبيقاً لذلك** ← إذا تبينت المحكمة لزوم الفصل في ملكية العقار محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها فعليها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها، فإن استشكل الأمر عليها أو استعصى استعانت بأهل الخبرة وما تجريبه من تحقيقات حتى ينكشف لها وجه الحقيقة فإن لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيناً.

🔸 إذا فصلت المحكمة الجنائية في مسألة أولية كان الفصل فيها ضرورياً للفصل في خصومة جنائية كان الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به أمام القضاء المدني.

٢- حدود إمتداد اختصاص المحكمة الجنائية لنظر المسائل الأولية :

🔸 تختص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية طبقاً للمبدأ القائل بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، غير أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية.

🔸 **أوردت استثناءات على هذه القاعدة وهي:**

أ- مسائل الأحوال الشخصية :

🔸 إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف نظر الدعوى. وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو المجني عليه بحسب الأحوال أجلاً لرفع الدعوى عن المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة بها.

🔸 يشترط لهذا **الإيقاف الجوازي** أن يتوقف الفصل في الخصومة الجنائية على البت في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية على أن تتصل مسألة الأحوال الشخصية بأحد أركان الجريمة. كما يشترط أن يتوافر نزاع جدي حول هذه المسألة .

🔸 يحق للمتهم أو المدعي المدني التمسك بالدفع بوجود مسألة من مسائل الأحوال الشخصية في أية حالة كانت عليهما الدعوى أمام قضاء الموضوع، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

🔸 في حالة رفع الدعوى عن مسألة الأحوال الشخصية أمام جهة الاختصاص يجب على المحكمة الجنائية أن تنتظر لحين الفصل فيها فلا يجوز لها العدول عن قرار الإيقاف.

ب- توقف الحكم على مسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى:

❖ إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى .

❖ **مثال ذلك** ← المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة المصري.

❖ **تطبيقاً لذلك** ← قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية) بأن الفصل في جنسية الطاعن يعد مسألة أولية تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم ما دام النزاع كان جدياً ويتوقف على الفصل فيه الفصل في الدعوى، فإذا فصلت المحكمة في هذه المسألة تكون قد خرجت على الاختصاص الولائي للمحكمة.

❖ على ذلك **ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه**، فإذا عرض على المحكمة أثناء نظرها للدعوى مسألة تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها تعيين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في هذه المسألة شريطة أن يكون الدفع جدياً غير مقصود به المماطلة والتسويف، أما إذا رأت المحكمة أن المسؤولية الجنائية قائمة في كل حال فلا محل للإيقاف، مع العلم بأنه يجوز للمحكمة أن تلتفت عن تطبيق القرار الإداري نظراً لمخالفته للقانون حتى لو تحصن بفوات مواعيد الطعن تطبيقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.

ج- المسائل الاقتصادية:

❖ المحاكم الاقتصادية، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وعلى هذا فإذا أثير دفع جدي في مسألة أولية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية ورأت محكمة الموضوع ضرورة الفصل في هذا الدفع قبل الحكم في الموضوع، فإنها توقف الدعوى وتحدد موعداً لاستصدار حكم نهائي من الجهة المختصة، وإذا لم تر لذلك لزوماً تغفل الدفع وتحكم في الدعوى، مع ضرورة العلم بأن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة له حجية أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص العام.

النوع الثاني : المسائل العارضة الجنائي-المسائل الفرعية:

❖ **المقصود بالمسائل الفرعية** ← تلك المسائل العارضة الجنائية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى

الجنائية، وفي هذه الحالة تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسألة الفرعية الجنائية.

❖ إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

س٥: اكتب في القواعد العامة في مجال التحقيق النهائي؟

أولاً: علانية الجلسات وشفوية المرافعات

أ- علانية الجلسات

ماهية مبدأ علانية الجلسات وعلمه:

تتفق التشريعات في أن جلسات المحاكمة يجب أن تكون علانية، وتتحقق هذه العلانية بتمكين الجمهور وبدون تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة وما يدور في المرافعات، وهذه القاعدة مقررة للمصلحة العامة، حيث أن تمكين الجمهور من مشاهدة المحاكمة يجعل منه رقيباً على أعمال السلطة القضائية ويدعم الثقة بالقضاء.

نقيض مبدأ العلانية (جعل الجلسة سرية):

يجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وجعل الجلسة سرية لا يكون إلا بحكم، فلا يكفي لذلك صدور قرار من رئيس الجلسة على أن يكون الحكم مسبباً.

غير أن محاكم الطفل تنعقد خروجاً على الأصل في غرفة المشورة، وعلى ذلك لا يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكمة بذلك. هذا بخلاف حالة إحالة الطفل إلى محكمة الجنايات فإن الدعوى تنظر علانية.

يعاقب كل من يقوم بنشر ما جرى في الدعوى التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية بالعقوبات الواردة في المادتين ١٨٩، ١٩٠ من قانون العقوبات.

ب- شفوية المرافعات وضرورة تدوين الإجراءات في المحاكمة

ماهية مبدأ شفوية المرافعات وعلمه:

يكون القاضي الجنائي عقيدته في الدعوى من التحقيقات التي يجريها في الجلسة، فلا يجوز له أن يبني اقتناعه على مجرد محاضر الاستدلالات والتحقيقات، بل يجب عليه أن يسمع أقوال الشهود ويطرح الأدلة المقدمة للمناقشة، وذلك حتى يكون الخصوم على بينة مما يقدم ضدهم من أدلة.

الاستثناءات الواردة على مبدأ شفوية المرافعات في المحاكمة الجنائية

١- تعذر سماع الشهود:

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبدت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب. ويرجع ذلك إلى فكرة الضرورة الإجرائية. قد قضت محكمة النقض بأن مرض الشاهد أو تغيبه في الخارج لمدة محدودة أو حتى وجوده في السجن لا يعتبر عذراً يحول دون سماع شهادته.

٢- تنازل المتهم عن سماع الشهود وقبوله الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد:

في هذه الحالة قد يرى الدفاع أنه ليس من مصلحته مناقشة شهود الإثبات فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف خطته في الدفاع، وقد يرى أن شهادتهم في التحقيق كانت كافية.

لا يحول كل ما سبق دون حق المحكمة في الإصرار على سماع الشهود عند الاقتضاء أو أصرت النيابة على سماع الشهود، ففي هذه الحالة لا يجوز إهدار حق النيابة في سماع الشهود لمجرد تنازل المتهم أو المدافع عنه تحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة وذلك تطبيقاً لمبدأ تحقيق المساواة بين الخصوم في الحقوق الإجرائية.

تقدير هذا الاستثناء في ضوء صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

بموجب هذا القانون تم تعديل المادة رقم ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بحذف هذه الحالة بحيث أصبح النص الجديد قاصراً على حق المحكمة في الاستغناء عن شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، ولم يصبح من حق المتهم أو المدافع عنه في قبول الاستغناء عن سماع الشاهد.

٣- غياب المتهم في الجنب رغم تكليفه بالحضور:

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال الجائز فيها ذلك جاز للمحكمة الاكتفاء بالاطلاع على الأوراق وإصدار الحكم في ضوء ذلك. ويرجع ذلك إلى أن سماع الشهود وتحقيق الدعوى بدون حضور المتهم لا يحقق أدنى فائدة، فضلاً على أنه يحق للمحكوم عليه غيابياً في الجنب والمخالفات الطعن بطريق المعارضة.

٤- اعتراف المتهم:

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود وبعد ذلك يسأل المتهم عن عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود.

٥- أمام المحكمة الاستئنافية:

لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بتحقيق شفوية المرافعة فهي تحكم وفقاً للأدلة التي عرضت أمام محكمة أول درجة، فهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تراه لازماً من الناحية الإجرائية، أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. غير أن استعمال المحكمة لهذا الحق مقيد بضرورة مراعاة حق الدفاع فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية طلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً ومشوباً بالقصور ومخللاً بحق الدفاع.

٦- إذا رأت المحكمة أن الواقعة محل الشهادة واضحة بصورة كافية:

في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تمنع على سماع شهادة الشهود طالما رأت أن الوقائع محل الشهادة واضحة وضوحاً كافياً.

ضرورة تدوين الإجراءات في المحاكمة:

يجب أن يحرر محضراً بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة من رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، وعلى ذلك يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

محضر الجلسة ورقة الحكم يكمل بهما الآخر في إجراءات المحاكمة وليس في إجراءات الإثبات:

إذا جاء الحكم خالياً من بيان ما تطلبه القانون (مثل اسم القاضي، بيان الواقعة وتاريخ حدوثها، أسماء الخصوم) وقد تضمن محضر الجلسة هذا البيان فلا يبطل الحكم إذ يكمل محضر الجلسة ورقة الحكم في ذلك البيان، وذلك باستثناء تاريخ صدور الحكم فخلو ورقة الحكم من تاريخ صدوره يبطل الحكم ولو ورد هذا التاريخ في محضر الجلسة.

غير أن هذه القاعدة لا تسري في إجراءات الإثبات فإذا خلا محضر الجلسة من تقديم دليل إثبات معين كشهادة شاهد أو تقرير خبير فلا يمكن بيان ذلك في الحكم.

ثانياً: مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية

تعريف مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وعملته:

انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت في حوزتها، بحيث تكون مقيدة بحدود الدعوى الشخصية والعينية، فإذا قضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان قضاؤها صحيحاً وإذا خرجت على هذا النطاق كان قضاؤها باطلاً.

مع العلم بأنه يجوز للنيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة مما يبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة ضد المتهم، غير أن ذلك مشروط بأن يتم في مواجهة المتهم إذا كان حاضراً أو بإعلانه إذا كان غائباً، وأن يكون ذلك أمام محكمة أول درجة حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي.

على العكس من ذلك لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه .

علة هذا المبدأ هي الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني وممن له الصفة في رفعها، وسلطة الاتهام هي صاحبة الصفة في ذلك .

هنا يثور التساؤل عن المقصود بالحدود الشخصية والحدود العينية للدعوى؟

الحدود الشخصية للدعوى الجنائية :

المقصود بالحدود الشخصية للدعوى ← أن المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالبراءة على شخص غير من أقيمت عليه الدعوى أمامها، حتى لو كانت تربطه بالمتهم صلة مساهمة جنائية، وعلى ذلك فإذا تبين للمحكمة أن للمتهم الذي أقيمت عليه الدعوى أمامها شريك في الجريمة التي اتهم فيها، فلا يجوز لها أن تحكم على هذا الشريك .

الحدود العينية للدعوى الجنائية :

لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواردة في ورقة الإحالة، فالقاعدة أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في ورقة الإحالة أو التكليف بالحضور.

المقصود بالحدود العينية للدعوى الجنائية :

المقصود بالحدود العينية للدعوى ← أنه لا يجوز للمحكمة القضاء بالبراءة أو بالإدانة على المتهم الذي أقيمت الدعوى ضده من أجل واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى، وجاءت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها "المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى".

هنا يثور التساؤل: هل يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني المسند للمتهم أو تعدل التهمة المنسوبة إليه؟

لقد أجابت المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية على ذلك بالإيجاب، فلمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة بعد أن تمحصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم دون التقيد بالوصف الذي أصبغته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم، بل أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها، وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى، طالما أنها لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوع بها الدعوى أصلاً.

التمييز بين تعديل التهمة وإضافة فعل جديد للمتهم ومحاكمته عنه :

الفرق بينهما أن السلوك الإجرامي في تعديل التهمة يظل واحداً في التهمتين، أما إضافة واقعة أو فعل جديد يعني أن السلوك الإجرامي قد اختلف، وهذا غير جائز للمحكمة. ومن أمثلة تعديل التهمة إضافة الظروف المشددة مثل ظرف الكسر والليل إلى جريمة السرقة، وظرف السم أو سبق الإصرار والترصد لجريمة القتل.

ضوابط استعمال المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة (ضرورة تنبيه المتهم بالتعديل) :

🔹 **الأصل** ← أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة في أمر الإحالة أو ورقة التكميل بالحضور بل لها الحق في تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة الموجهة للمتهم ولو بإضافة الظروف المشددة، كما لها كذلك إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام.

وهنا يثور التساؤل هل تلتزم المحكمة في هذه الحالات بالتنبيه على المتهم بالوصف أو التهمة الجديدة مع منحه أجلاً

لتجهيز دفاعه أم لا؟

والإجابة على هذا التساؤل توجب التفرقة بين أمرين:

🔹 **الأمر الأول** ← إذا لم يتضمن تعديل الوصف تعديلاً في التهمة، أي أن المحكمة لم تضيف عناصر جديدة للدعوى فإن هذا لا يستوجب التنبيه، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه: لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولم يأخذ بصورة الخطأ الواردة في وصف التهمة، وعاقب الحكم الطاعن على صورة أخرى من صور الخطأ، ففي هذه الحالة المحكمة قد استمدت ذلك من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها ولم تتعد بذلك الحق المخول لها قانوناً في تغيير التهمة ذاتها بتحويل كيان الواقعة وبنائها القانوني.

🔹 **الأمر الثاني** ← إذا كان هناك تعديلاً في التهمة: فإذا عدلت المحكمة التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة وجب عليها تنبيه المتهم لأن في ذلك إضافة عنصراً جديداً للدعوى وهو ضرورة وجود عقد من عقود الأمانة. كذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من جريمة تبوير الأرض الزراعية إلى جريمة البناء على أرض زراعية **وجب عليها تنبيه المتهم**. وكذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من الرشوة إلى النصب فإنها تلتزم بالتنبيه وتعديل التهمة في هذه الحالة أضاف عنصر جديد وهو الاحتيال.

س ٦: اكتب في ثلاثة من طرق الإثبات ؟

طرق الإثبات

(١) ندب الخبراء:

● للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى ، وإذا طلب أحد الخصوم ندب خبير ورأت المحكمة أن الواقعة واضحة لديها فلم تجبه إلى طلبه فلا يعاب عليها في ذلك، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم فللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها .

● تجدر الإشارة إلى أنه ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة وعدم استجابة المحكمة لطلب المتهم في هذه الحالة فيه إخلالاً بحق الدفاع، وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجدل حوله هو مسألة موضوعية لا يجوز الجدل فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

(٢) الدليل الكتابي:

● **المقصود بالدليل الكتابي** ← ما يستمد من محررات تكون ضمن أوراق الدعوى المعروضة للنقاش من الخصوم. المحررات سواء كانت عرفية أو رسمية ليس لها حجية خاصة في الإثبات الجنائي بل تخضع كغيرها من الأدلة لتقدير المحكمة ويحق للخصوم تفنيدها دون اللجوء إلى طريق الطعن بالتزوير. غير أن المشرع جعل لبعض الأوراق حجية خاصة في الإثبات الجنائي حتى يقوم الدليل على العكس، وهي الأوراق والمحاضر الرسمية والمخالفات والجلسات والأحكام .

(٣) اعترافات المتهم:

● اعترافات المتهم عنصر من عناصر الدعوى تملك المحكمة تقدير حجتها وقيمتها كدليل كما لها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وتبطل اعترافات المتهم متى صدرت تحت تأثير الإكراه، والدفع بطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يستوجب على المحكمة الرد عليه وتفنيده ، كما أن الدفع بطلان الاعتراف لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

يثور التساؤل عن مدى قبول اعترافات السكران أو المخدر باختياره؟

● قبل الإجابة على هذا التساؤل إذا كان المعترف أدلى باعتراف تحت تأثير مخدر تناوله قهراً عنه فإنه لا قيمة لهذا الاعتراف، ولا يجوز التعويل عليه، أما إذا كان المعترف قد تناول المسكر أو المخدر بإرادته ولم يترتب على تناوله لهذه المواد فقدان التام للشعور والاختيار ففي هذه الحالة يصح اعترافه وخاصة إذا أيدته أدلة أخرى. أما إذا ترتب على تناوله هذه المواد باختياره فقدان تام للشعور والاختيار فيبطل هذا الاعتراف. كذلك يبطل الاعتراف الصادر من المتهم متى كان هذا الاعتراف نتيجة عملية تفتيش أو قبض باطللة للمتهم شريطة أن يكون الاعتراف قد صدر من المتهم أمام السلطة التي قبضت عليه أو فتشته تفتيشاً باطلاً، أما إذا صدر علي هذا الاعتراف أمام سلطة أخرى أمام المحكمة مثلاً وصدر عن حرية واختيار حق للمحكمة أن تبني حكمها هذا الاعتراف رغم بطلان القبض أو التفتيش.

عدم جواز استجواب المتهم من المحكمة إلا إذا قبل ذلك:

● الاستجواب الذي يحظره القانون على المحكمة هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجاوبته بما قام من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد منها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لها. أما مجرد توجيه سؤال للمتهم على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقول الشاهد فليس فيه خروج على القانون .